

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/25/2704

הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון – ביטול מסלול הטבות המס), התשפ"ג–2023

1. ביטול פרק שביעי בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט–1959¹ (להלן – החוק העיקרי), פרק שביעי – בטל.
2. ביטול סעיף 72א סעיף 72א לחוק העיקרי – בטל.
3. ביטול סעיף 73ב סעיף 73ב לחוק העיקרי – בטל.
4. תחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו.
5. הוראת מעבר מי שניתן לו אישור או מי שבחר בהטבות מס בשל מפעל מוטב לפי הפרק השביעי לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום התחילה, זכאי להמשיך לקבל את ההטבה שאושרה למפעל המוטב כאמור, בהתאם לתנאים ולמגבלות שנקבעו לגביו ועד תום תקופת ההטבה שנקבעה או שהיה זכאי לה לפי הוראות הפרק השביעי כאמור, לפי המוקדם.

דברי הסבר

סעיף 1 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט–1959 (להלן – החוק), קובע כי מטרתו של חוק זה היא עידוד השקעות הון ויוזמה כלכלית, באופן שבו תינתן עדיפות לחדשנות ולפעילות באזורי פיתוח, לשם פיתוח כושר הייצור של משק המדינה, שיפור יכולתו של המגזר העסקי להתמודד בתנאי תחרות בשווקים בין-לאומיים, ויצירת תשתית למקומות עבודה חדשים ובני-קיימא.

בשנת 2005 נחקק מסלול הטבות המס, שמכוחו חולקו מיליארדי שקלים, אלא שהתמריצים הכלכליים לחברות מכוח מסלול זה לא הוכיחו את כדאיותם הכלכלית ואינם עומדים באופן מספק במטרות שנקבעו בו, בהן יצירת מקומות תעסוקה יציבים. המטרה של עידוד השקעות צריכה להיות עידוד יזמות, תעסוקה, חדשנות ופריון, אולם החוק, המעניק הטבת מס ליצואנים, כושל בהשגת המטרות הללו. בהתחשב בכספים העצומים המושקעים בו, הוא אינו רק כושל כי אם מזיק.

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 234.

החוק מעניק הטבות מס נדיבות לחברות יצואניות, ובמיוחד ליצואניות הגלובליות, כמו אינטל וטבע. 70% מהטבות החוק מוענקות לחמשת היצואנים הגדולים: טבע, כ"ל, אינטל, צ'ק פוינט וישקר. כך למשל, השנים שאחרי חקיקת מסלול הטבת המס קיבלה חברת טבע הטבות מס בשווי קרוב ל-12 מיליארד שקלים חדשים.

מסלול הטבות המס לא הביא את התועלת המקווה אלא שהביא להגדלת אי-השוויון בחלוקת משאבי המדינה ולתסכול מוצדק בציבור, ועל כן מוצע לבטלו.

מוצע שהביטול ייכנס לתוקף 30 ימים מיום פרסומו, אולם התחייבויות שניתנו ערב ביטול המסלול, יוסיפו להינתן עד תום התקופה שהייתה קבועה לגביהם ערב הביטול.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1753/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/2635/20), על ידי חברי הכנסת מרב מיכאלי ויצחק וקנין (פ/4192/20), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/881/23 ; פ/334/24).

הצעת החוק זהה לפ/334/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג באדר התשפ"ג (06.03.2023)